P U T U S A N

Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Darlia Alias Lia**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun/ 18 Oktober 1984
Tempat tinggal	:	Jl.Jermal Raya Lorong 5 Lingkungan 11 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Darlia Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H.,M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DARLIA ALIAS LIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARLIA ALIAS LIA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 gram
  - 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam

  Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sejumlah Rp.300.000,-

  Dirampas untuk Negara
- Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Pena sihat Hukum Terdakwa di persidangan tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan ingin diberi kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik, dan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa DARLIA ALIAS LIA pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Lingkungan 08 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan Anggota Kepolisian RI sedang melakukan Observasi di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kemudian saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan 8 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tapatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama menuju ke di Lingkungan 8 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan setibanya di di Lingkungan 8 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tapatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa sedang duduk didekat mesin judi tembak ikan. Kemudian saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan penggeledahan tepatnya di dekat kaki Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Raja (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib dengan tujuan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu sejak awal bulan Februari 2024 dan terakhir kali Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan 08 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 091/III/POL-10009/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DARLIA Als LIA berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 (sepuluh koma tujuh puluh) gram kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan sisa hasil penyisihan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika DS13FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraorium Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa DARLIA Als LIA berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 9,9328 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DARLIA ALIAS LIA pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Lingkungan 08 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama yang merupakan Anggota Kepolisian RI sedang melakukan Observasi di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kemudian saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan 8 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tapatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama menuju ke di Lingkungan 8 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan setibanya di di Lingkungan 8 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tapatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan, saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melihat Terdakwa sedang duduk didekat mesin judi tembak ikan. Kemudian saksi Johan Andry Lubis, saksi Alexandarius Barus, saksi M.Syafii, saksi Teguh Tri Setiawan dan saksi Anggra Fajar Pratama melakukan penggeledahan tepatnya di dekat kaki Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Raja (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib dengan tujuan dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 091/III/POL-10009/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DARLIA Als LIA berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 (sepuluh koma tujuh puluh) gram kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan sisa hasil penyisihan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika DS13FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraorium Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa DARLIA Als LIA berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 9,9328 gram adalah Positif Metamfetamina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Johan Andry Lubis,

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan Saksi telah menangkap 1 (Satu) orang perempuan pelaku tindak pidana narkotika bernama Darlia Alias Lia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Lingk 08 Kampung Keluarga Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di lokasi mesin judi tembak ikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M. Syafi'i, Briptu Teguh Tri Setiawan dan Briptu Fajar Pratama;
- Bahwa uang tersebut adalah milik CV. Langgeng Makmur Corpora Medan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dekat kaki Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Raja (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak awal bulan Februari 2024 dan terakhir kali Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan 08 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Teguh Tri Setiawan

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan Saksi telah menangkap 1 (Satu) orang perempuan pelaku tindak pidana narkotika bernama Darlia Alias Lia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Lingk 08 Kampung Keluarga Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di lokasi mesin judi tembak ikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Aipda Johan Andry Lubis, Aipda Alex Anderius Barus, Brigadir M. Syafi'i, dan Briptu Fajar Pratama;
- Bahwa uang tersebut adalah milik CV. Langgeng Makmur Corpora Medan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dekat kaki Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Raja (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib dengan tujuan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak awal bulan Februari 2024 dan terakhir kali Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan 08 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Lingk 08 Kampung Keluarga Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di lokasi mesin judi tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa berada di lingk. 08 Kampung Keluarga Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di lokasi mesin judi tempak ikan sedang duduk;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di temukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dekat kaki Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekkira Pukul 21.30 Wib di lingk. 08 Kampung Keluarga Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di depan lokasi mesin judi tembak ikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari RAJA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 11 (sebelas) gram dengan perincian 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (Sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada BELONG;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan dan di pertanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenai barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 gram
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam
- Uang sejumlah Rp.300.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan atau keadaan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, antara lain :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Lingk 08 Kampung Keluarga Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di lokasi mesin judi tembak ikan;
- Bahwa benar, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa berada di lingk. 08 Kampung Keluarga Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di lokasi mesin judi tempak ikan sedang duduk;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil di temukan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Raja pada hari Rabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib dengan tujuan dijual kembali;

- Bahwa benar, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 091/III/POL-10009/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DARLIA Als LIA berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 (sepuluh koma tujuh puluh) gram kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan sisa hasil penyisihan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika DS13FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraorium Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Darlia Als Lia berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 9,9328 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang demikian telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penunut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karenanya secara yuridis formil (formalistic legalistic) akan dipertimbangkan secara gradualitas yang diawali dengan dakwaan primer yakni pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Darlia Alias Lia yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa fakta persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Pihak Kepolisian RI sedang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Observasi di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kemudian Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan 8 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tapatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan. Berdasarkan informasi tersebut Pihak Kepolisian menuju ke di Lingkungan 8 Kampung Keluarga, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dan setibanya di Lingkungan 8 Kampung Keluarga, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, tapatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan, Pihak Kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk didekat mesin judi tembak ikan. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tepatnya di dekat kaki Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.Raja pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib dengan tujuan dijual kembali. Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu sejak awal bulan Februari 2024 dan terakhir kali Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan 08 Kampung Keluarga Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di Lokasi Mesin Judi Tembak Ikan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 091/III/POL-10009/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 (sepuluh koma tujuh puluh) gram kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan sisa hasil penyisihan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Menimbag, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika DS13FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 04 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboraorium Narkotika dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 9,9328 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasan dan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut oleh Terdakwa tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang maka secara yuridis formil sifat kepemilikan dan pengusaan yang demikian adalah bersifat melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum diatas maka rangkaian perbuatan yang dipandang relevan dan terbukti bagi diri Terdakwa adalah lebih dalam kwalifikasi menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 gram, adalah bar ang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergun akan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang nar kotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam dan Uang sejumlah Rp.300.000,- adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Jumlah barang bukti yang cukup besar yang bisa berdampak buruk dan cukup besar bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Darlia Alias Lia**_telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,70 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp.300.000,-;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Joko Widodo, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)